

칭려한 공단! 우리의 얼굴입니다

2017. 3분기 e-감사 처분요구서

2017. 9.

 **NPS** 국민연금공단 감사

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사결과	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 사용자 미가입사업장 자격확인에 관한 사항	3
2. 추납보험료 납부 신청에 관한 사항	4
3. 농어업인 비해당 처리에 관한 사항	5
4. 탈퇴된 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득에 관한 사항	7
5. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항	9
6. 임의(계속)가입자 기준소득월액 확인에 관한 사항	11
7. 지역임의계속가입자의 농어업인 보험료 지원에 관한 사항	13
8. 사용자 확인대상 사업장 업무처리에 관한 사항	14
9. 반환일시금 지급 적정여부 확인에 관한 사항	15
10. 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간 산정에 관한 사항	17
11. 가입자기준 만60세 이상인 경우 지급정지에 관한 사항	19
12. 일부납부월 반환금 지급에 관한 사항	21
13. 추가지급(미지급)급여 지급에 관한 사항	22
14. 유족연금 수급권 변경에 관한 사항	23
15. 가입자이었던 자의 사망에 따른 반환일시금 지급에 관한 사항	25

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 연금클리닉 시스템을 활용하여 업무처리 전반에 내재된 위험요소를 조기에 발견·조치함으로써 위험확산을 차단하고,
- 지사의 자가점검 결과에 대한 적정성 여부 확인 및 검증을 통하여 업무처리의 정확성을 기하고자 함

2. 감사대상 및 범위

- 2017. 4월 ~ 6월 중 자가점검 대상으로 지사에 통보한 건

(단위 : 개, 건, 개소)

구 분	업무감사 항목	점검대상 건수	대상 지사
계	30	1,308	109 ^{주)}
자 격 분 야	17	1,096	108
급 여 분 야	13	212	80

주) [자격 108개 지사 + 급여 80개지사] - 중복표출 79개지사 = 109개지사

3. 감사기간 및 인원

기 간	감 사 인	감사 방법
2017. 8. 21.~ 8. 25.(5일)	3급 ○○○, 6급 ○○○	연금클리닉 시스템에 의한 서면 감사 및 감사실 자체 점검 병행

4. 감사 중점사항

- (자격분야) 타공적연금 가입자 및 수급권자 자격처리 적정여부 확인 등 17개 항목
- (급여분야) 납부예외기간에 대한 추후납부의 적정성 확인 등 13개 항목

Ⅱ. 감사결과

1. 총 평

2017년 4월 ~ 6월 자가점검 대상으로 지사(센터)에 통보된 자격·급여분야 30개 점검 항목, 1,308건(자격 1,096건, 급여 212건)에 대하여 관련부서 109개소의 처리현황을 확인한 결과, 1,047건(자격 922건, 급여 125건)은 적정하게 처리하였으나, 자격분야 174건(8개 항목, 107개 지사), 급여분야 87건(7개 항목, 48개 지사)에 대하여는 착오처리 또는 처리누락 사실을 확인하고 현지조치(시정) 처분함.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

현지조치(시정)

【1】

제 목 사용자 미가입사업장 자격확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자) 및 동법 시행령 제19조(당연적용사업장)에 따라 1명 이상의 근로자를 사용하는 사업장을 당연적용사업장으로 관리하고 있다.

「국민연금법」 제14조(자격 등의 확인) 및 △△부-365호(2011.3.16.) “사업장 자격관리 유의사항 통보”에 따르면 공단은 사업장 적용과 동시에 사업장 사용자를 사업장가입자로 취득시켜야 하며, 가입누락으로 매월 3일 구축되는 “사용자 미가입 사업장” 명부 대상자에 대하여도 매월 말일까지 사업장 실태조사를 통하여 당연가입대상인 경우 사업장가입자로 취득처리 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 6개 지사는 사업장가입자 당연가입 대상인 사용자를 취득처리 하지 않았다.

그 결과 ◆◆◆ 등 10개의 사업장에 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 미가입 사용자 10명을 사업장가입자로 가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【2】

제 목 추납보험료 납부 신청에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제92조(연금보험료의 추후 납부)에 따라 추납보험료 납부신청서(이하 추납신청서)를 접수·처리하고 있다.

△△부-1173호(2016.11.28.) “국민연금법 일부개정에 따른 추납확대 업무처리 기준 안내”에 따르면 추납신청서를 제출하는 경우, 그 신청기간이 「국민연금법」 제92조 각 호에 해당하는 적용제외기간 또는 납부예외기간인지 확인하여 접수·처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사 등 4개 지사에서는 추납 신청한 기간이 국민연금을 납부하기 전 국민연금가입자의 무소득배우자로 추납불가 기간에 해당되는데도 이를 포함하여 추납기간으로 인정하였다.

그 결과 추납신청자 ○○○ 등 4명에게 추납신청기간 정정사유가 발생하였고, 추납보험료 000원을 착오 산정하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 4명에 대하여 국민연금가입자 자격 재확인을 통해 추납기간을 정정처리하고, 착오 산정된 추납보험료 총 000원을 적정하게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[3]

제 목 농어업인 비해당 처리에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

「국민연금법시행령」 제57조(농어업인의 범위) 및 ◇◇부-1970호(2010.7.30.) “국민연금법 시행령 개정에 따른 농어업인 확인기준 개선 및 홍보계획 통보”에 따르면 지사에서는 매월 초에 ‘농어업인 확인대상자 명부’를 출력·확인 후 농어업인 비해당자를 익월 자격마감일까지 [표] “농어업인 비해당 처리기준일”과 같이 비해당 처리하여 농어업인 국고보조금이 잘못 지원되지 않도록 하여야 한다.

[표] 농어업인 비해당 처리기준일

구분	비해당 처리일
주소변경자	■ 정기확인대상 처리기한일이 속한 월의 초일
농어업소득이외 소득 발생자	■ 건강보험 취득자 → 건강보험 취득일의 다음달 초일 (변동일이 초일인 경우 해당일로 처리) ■ 과세소득 발생자 → 정기확인대상 처리기한일 속한월의 초일
임차기간 등록자/ 어업관련 증명서 등록자	■ 기간 종료일의 다음달 초일

※ 농어업인 국고보조금 지원 기간은 농어업인으로 인정된 날이 속하는 달부터 제외된 날이 속하는 달까지이며, 제외된 날이 초일인 경우 그 해당 월은 지원하지 않음.

그런데 ○○지사 등 7개 지사는 농어업인 피해당 처리일을 잘못 결정하였다.

그 결과 ○○○ 등 4명이 국고보조금 000원을 잘못 지원받았고, □□□ 등 3명이 000원을 지원받지 못하는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 7명에 대한 농어업인 피해당일 재확인을 통해 자격변동(정정) 처리하고, 착오 산정된 보험료 총 000원을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【4】

제 목 탈퇴된 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 탈퇴한 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득여부에 대한 자격확인 업무를 수행하고 있다.

△△부-1082호(2010.6.25.) “사용자만 가입중인 개인사업장 자격처리 방법 통보”에 따르면 ‘근로자 없음’ 사유로 탈퇴되는 개인사업장 사용자가 지역소득신고 대상인 경우, 지사는 사업장·지역 간 자격취득상태가 계속 유지될 수 있도록 사업장탈퇴담당자는 탈퇴신고서와 함께 지역취득신고서를 접수하여야 하며, 소득활동 종사자임에도 지역소득신고를 거부하거나 안내가 불가능 경우에는 직권가입조치 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 44개 지사는 개인사업장 사용자 ○○○ 등 80명을 ‘근로자 없음’ 사유로 사업장 탈퇴 처리하였으나, 지역가입자로 취득 처리하지 않았다.

그 결과 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·
○○·
○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 ‘근로자 없음’으로 사업장 탈퇴한 개인사업장
사용자에 대하여 사업장 탈퇴일로 지역가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[5]

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 신규 취득 사업장가입자의 기준소득월액 결정이후 국민건강보험 보수월액자료와 매월 대사하여 사후 점검을 실시하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제3조(소득의 범위), 제6조(가입자 자격 취득 시와 납부 재개 시의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 △△부-3490호(2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무추진 계획 안내”에 따르면 공단은 전월 1일부터 말일까지 국민연금 및 건강보험에 취득 신고한 가입자 중 신고 소득월액이 건강보험보다 낮게 신고 된 가입자를 확인대상으로 하여 매월(3일경) 명부를 구축하며, 지사에서는 명부구축 해당 월 자격변동 마감일까지 적정 기준 소득월액으로 변경(정정) 처리하고 확인결과를 입력하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 3개 지사는 실제 소득과 다르게 신고 된 가입자 6명을 기한내에 적정 소득월액으로 변경(정정) 처리하지 않았다.

그 결과 사업장 ■■■의 ○○○ 등 6명의 사업장가입자에 대해 보험료 산정의 기준이 되는 기준소득월액을 부적정하게 관리하여 ○○○ 등 6명에게 추가고지금액 000원이 발생하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 6명에 대하여 건강 보험 신고소득 등 사후점검 결과 확인된 소득으로 기준소득월액을 정정 처리하고, 보험료 000원을 추가 고지하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【6】

제 목 임의(계속)가입자 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제10조(임의가입자) 및 제13조(임의계속가입자)에 따라 기초수급자 본인이 가입을 희망하는 경우, 임의 또는 임의계속가입자로 가입처리하고 있다.

「국민연금법시행령」 제10조(임의가입자 등의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 ◇◇-217호(2001.5.26.) “기초수급자가 임의(계속)가입하는 경우 표준소득월액 결정방법 등 통보”에 따르면 생계급여 및 의료급여 수급자가 아닌 임의가입자는 소득을 중위수 이상으로 결정하고, 소득이 있는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 신청 직전에 조사된 소득으로 기준소득월액을 결정하며, 소득이 없는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 최저금액으로 기준소득월액을 결정하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 26개 지사는 기준소득월액을 해당 가입자의 가입직전 조사된 소득보다 높은 금액으로 결정하였으며, 15개 지사는 기준소득월액을 가입직전 소득보다 낮게 결정하거나, 기초수급자가 아닌 임의가입자의 소득을 중위수 미만으로 결정하였다.

[illegible]

현지조치(시정)

【7】

제 목 지역임의계속가입자의 농어업인 보험료 지원에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

□□팀-774호(2005.3.18.)에 따르면 농어업인 지역가입자가 60세 도달 상실일이 속하는 달의 다음달부터 3개월 이내에 임의계속가입을 신청한 경우, 농어업인에서 제외되는 사유에 해당되지 않으면 별도의 농어업인 확인서 등의 제출이 없더라도 농어업인으로 인정하여 연금보험료를 지원하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 4개 지사는 60세 도달 상실 후 3개월 이내에 지역임의 계속 가입을 한 농어업인 지원 가입자에게 연금보험료 국고지원을 하지 않았다.

그 결과 ○○○ 등 4명이 농어업인 연금보험료 000원을 지원받지 못하는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 4명에 대하여 농어업인 연금보험료 000원을 소급지원하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[8]

제 목 사용자 확인대상 사업장 업무처리에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자를 제외하고 있다.

▽▽부-85호(2014.1.15.) “사업장 정기자료에 대한 업무처리 변경 안내”에 따르면 국민연금 가입사업장의 사용자와 주소가 국세청 사업자등록자료상의 사용자 및 소재지가 상이한 경우, 본부는 해당 사업장을 확인대상 정기자료로 구축하고 지사는 익월 자격변동 마감일까지 자격확인을 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 4개 지사에서는 확인대상으로 표출된 사용자 ○○○ 등 5명에 대하여 사용자 이력 변경에 따른 자격 변경을 하지 않았다.

그 결과 연금보험료 지원대상이 아닌 사용자 ○○○ 등 5명에게 15개월간 연금보험료 지원금 000원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○지사장)은 사용자 확인대상 사업장을 업무 기준에 맞게 처리하고, 착오 지원된 연금보험료 000원을 환수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【9】

제 목 반환일시금 지급 적정여부 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 국민연금에 가입한 외국인이 수급요건에 해당하는 경우 반환일시금을 지급하고 있다.

「국민연금법」 제126조(외국인에 대한 적용)제4항 제2호 및 제3호와 △△팀-2523호(2007.5.14.) “국민연금법 개정에 따른 업무처리지침 통보”에 따르면 출입국관리법 시행령 [별표1]의 E-8(연수취업), E-9(비전문취업) 및 H-2(방문취업)에 해당하는 체류자격으로 국민연금에 가입한 외국인(이후 체류자격 해당 외국인)이 본국으로 귀환할 때는 그 외국인에게 반환일시금을 지급한다. 이때 ‘체류자격 해당 외국인’의 반환일시금 지급사유발생일은 출국일이며, 국민연금법 시행일(일부개정) 이전에 본국으로 출국한 경우에는 국민연금법 시행일(일부개정)인 2007. 5. 11.이다. 또한, 가입자가 국외이주(본국귀환) 사유로 반환일시금 수급권이 발생한 후 소멸시효가 완성되었더라도 2007. 7. 23. 국민연금법 개정(전부개정) 이후 60세에 도달한 경우에는 반환일시금을 받을 수 있으며 소멸시효는 그 때부터 새로 진행된다.¹⁾

그런데 ○○지사 등 4개 지사는 국민연금법 시행일(일부개정) 2007. 5. 11. 이전에 출국한 ‘체류자격 해당 외국인’이 60세 도달 후에 청구한 반환일시금을 지급하면서 지급사유 발생일을 국민연금법 시행일(일부개정) 2007. 5. 11.이 아닌 출국일로 결정하였다.

1) 국민연금법 부칙 제8조의3(반환일시금의 지급연령 등에 관한 특례)

그 결과 ○○○ 등 4명에게 반환일시금을 과소 또는 과다 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○지사장)은 반환일시금 수급자 ○○○ 등 4명에 대하여 반환일시금 지급사유발생일을 업무처리기준에 맞게 정정하고 과소 지급된 000원 추가지급 및 과다 지급된 000원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【10】

제 목 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간 산정에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 제3자의 행위로 장애·유족연금 지급사유가 발생하고 그와 같은 사유로 제3자로부터 손해배상을 받으면 그 배상액의 범위에서 장애·유족연금을 지급정지 하고 있다.

「국민연금법」 제114조(대위권 등) 제2항 및 □□부-1565호(2015.10.15.) “손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침”에 따르면 판결(화해권고, 조정 등 포함)에 의하여 결정된 손해배상액을 ‘전액수령’한 경우에는 명확 방법으로, 판결문상 손해배상액과 별도의 금액으로 합의하거나 일부만 수령한 경우 및 판결 외의 방법으로 손해배상금을 수령한 경우에는 불명확방법에 의하여 수급자의 일실회익을 산출한 후 지급정지기간을 산정하여야 한다. 또한, 불명확방법에 의한 유족연금 수급권자의 일실회익은 가입자의 일실회익 중 민법 제1009조에 의한 수급권자의 법정상속분만을 법상 손해배상액의 범위로 인정한다.

그런데 ○○지사 등 7개 지사는 장애·유족연금수급자의 일실회익을 불명확 방법으로 산정하면서 일실회익을 착오 산정하였다.

그 결과 장애·유족연금 수급자의 손해배상금 수령에 따른 지급정지 기간을 잘못 산정하여 장애·유족연금 000원을 과소 또는 과다 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○ 등 10명에 대하여 일실이익 및 지급정지기간을 업무 처리기준에 맞게 재산정하고 과소 지급된 000원 추가지급 및 과다 지급된 000원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【11】

제 목 가입자기준 만60세 이상인 경우 지급정지에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 제3자의 행위로 유족연금 지급사유가 발생하고 그와 같은 사유로 제3자로부터 손해배상을 받으면 그 배상액의 범위에서 유족연금을 지급정지하고 있다.

◇◇부-1565호(2015.10.15.) “손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침”에 따르면 제3자 가해로 인한 장애·유족연금의 지급사유 발생일이 피해자인 가입자의 연령기준으로 만60세 이상인 경우 법 제114조의 적용범위에서 제외하되, 판결로 일실이익이 있는 것으로 확인된 경우 또는 판례에 의하여 만60세 이후까지 가동연한이 인정되는 직종²⁾에 종사하는 자가 지급사유발생 당시 그 가동연한이 종료되지 않은 경우에는 예외적으로 장애·유족연금의 지급을 정지하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 유족연금 지급결정시 판결로 일실이익이 있는 것으로 명확히 확인 되지 않거나 만60세 이후까지 가동연한이 인정되는 직종에 종사하지 않았음에도 유족연금을 지급정지 하였다.

그 결과 유족연금 지급결정시 000원을 착오 지급정지 하였다.

2) (65세) 의사, 한의사, 농민, 치과의사, 소설가, 플라스틱제조업자, 개인약국 경영약사, 소규모주식회사 대표이사
(70세) 변호사, 목사, 법무사, 승려

조치할 사항 이사장(○○본부장)은 유족연금 수급자 ○○○에 대하여 일실이익 및 지급정지기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하고 착오 지급 정지한 유족연금 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【12】

제 목 일부납부월 반환금 지급에 관한 사항

소관부서 ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ ·
○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ ·
○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 노령연금 또는 유족연금 수급권자에게 일부 납부된 연금보험료가 있는 경우 일부납부월 반환금을 지급하고 있다.

△△부-3512호(2011.12.8.) “일부납부월 가입기간 산입 관련 국민연금법 시행에 따른 업무처리지침 통보”에 따르면 일부납부월 추가납부금 납부를 청구하지 않고 일부 납부된 연금보험료의 반환을 희망하는 경우에는 노령연금 또는 유족연금 지급결정일로부터 최초 연금지급월 말일까지 반환하도록 하였다.

그런데 ○○지사 등 19개 지사는 일부 납부된 연금보험료의 반환을 희망하는 노령연금 수급자 ○○○ 등 39명에게 일부납부월 반환금을 지급하지 않았다.

그 결과 노령연금 수급자 ○○○ 등 39명에게 일부납부월 반환금 000원을 최초 연금지급월 말일까지 반환하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ ·
○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○지사장)은
○○○ 등 39명에 대하여 일부납부월 반환금 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【13】

제 목 추가지급(미지급)급여 지급에 관한 사항

소관부서 ○○ . ○○ . ○○ . ○○ . ○○ . ○○ . ○○ . ○○ . ○○ .
○○ . ○○ . ○○ . ○○ . ○○ . ○○지사

구분 급여관리 분야

400

공단은 연금의 미지급 급여액이 발생할 경우 이를 추가지급하고 있다.

◇◇부-848호(2013.5.30.) “추가지급대상자 일제 정리 안내” 및 ◇◇부-2011호(2014.11.4.) “추가지급 대상자 명부 송부”에 따르면 공단은 급여지급 후 수급권 변동, 내역변경, 미납보험료 등의 사유로 지급할 금액이 발생할 경우 ‘추가지급 대상자 명부’를 구축하여 관리하고 지사는 매월 26일 추가지급 대상자를 확인하여 다음 달 말일까지 청구안내 및 지급처리(보류등록) 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 15개 지사는 ○○연금 추가지급 대상자에 대해 추가 지급 또는 보류등록 처리를 하지 않았다.

그 결과 추가지급 대상자 21명에 대하여 000원의 노령연금(장애·유족연금)이 지급되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 추가지급을 하지 않은 21건(000원)에 대해 업무처리 기준에 맞게 처리하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【14】

제 목 유족연금 수급권 변경에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 배우자인 유족의 유족연금 수급권이 「국민연금법」 제75조(유족연금 수급권의 소멸)에 따라 소멸되거나, 동법 제76조(배우자에 대한 유족연금의 지급 정지)에 따라 정지된 때에는 가입자 또는 가입자였던 자의 사망 당시 그에 의하여 생계를 유지하고 있던 25세 미만 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

○○81301-163호(2001.2.19.) “유족연금수급권자의 손해배상액 인정범위에 관한 변경 업무처리지침”에 따르면 가입자의 배우자인 유족연금 수급권자가 사망·재혼 또는 소득있는 업무종사 등으로 그 수급권이 소멸 또는 정지되어 자녀가 동 수급권을 승계 취득하는 경우에는 가입자의 일실탁 중 그 자녀의 판결문상 지분 또는 법정상속분을 기준으로 자녀에 대한 유족연금 지급정지기간을 산정하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 유족연금 수급자 ○○○이 2016. 2. 2. 재혼하여 유족연금 수급권을 소멸처리하고 19세 미만 자녀 □□□ 등 2명에게 유족연금 수급권을 변경처리 하면서 가입자 □□□의 일실탁 중 자녀(□□□, △△△)에 대한 법정상속분을 기준으로 유족연금 지급정지기간을 산정하지 않았다.

그 결과 유족연금 수급자 □□□ 등 2명에게 유족연금 000원을 과다지급 하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급자 □□□ 등 2명에게 과다 지급 된 유족연금 000원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【15】

제 목 가입자이었던 자의 사망에 따른 반환일시금 지급에 관한 사항
소관부서 ○○지사
구 분 급여관리 분야
내 용

공단은 「국민연금법」 제72조(유족연금의 수급권자)에 따라 노령연금 수급권자, 가입기간이 10년 이상인 가입자 또는 가입자였던 자, 연금보험료를 낸 기간이 가입대상 기간의 3분의 1이상인 가입자 또는 가입자였던 자, 장애등급이 2급 이상인 장애연금 수급권자가 사망하면 그 유족에게 유족연금을 지급하고 있다.

⊙⊙팀-2064호(2005.7.12.) “지역가입자의 자격취득일 결정 등 지침 변경”에 따르면 소득이 있게 되어 지역가입자가 되는 자의 경우 국세청 사업자등록자료 보유자의 자격취득일은 사업자등록상의 개업연월일로 결정하도록 하였다. 또한, “2012년도 「연금급여업무처리총람」 제2절-1.개요”에 따르면 급여를 청구하는 경우 수급권해당여부 및 산정되는 급여액은 자격 및 징수내역에 기초하여 이루어지므로 급여지급 청구 시 제출된 자료에 의한 수급권 확인과정에서 자격 및 징수관리상 착오 등이 발견된 경우에는 담당부서에 확인한 후 급여업무를 처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 망(亡) ○○○이 사망당시 사업자등록을 보유하고 있었으므로 사업자등록상의 개업일로 지역가입자 자격취득 후 유족연금으로 지급 결정 하여야 하는데도 반환일시금으로 지급결정 하였다.

그 결과 망(亡) ○○○의 유족에게 000원의 반환일시금을 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 착오 처리된 가입자 자격 정정 및 잘못 지급된 반환일시금 000원을 회수하시기 바랍니다.